



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RUDY DALIMUNTHE Alias RUDY Bin IRWANSYAH**
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Taman Asri F No. 10 Tiban Kec. Sekupang – Kota
Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASBULLAH Alias BULLAH Bin JAINAL**
Tempat lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli Kawasan Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri, walaupun oleh Majelis Hakim telah ditawarkan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ternyata para Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RUDY DALIMUNTHER Alias RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ASBULLAH Alias BULLAH Bin JAINAL** bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RUDY DALIMUNTHER Alias RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ASBULLAH Alias BULLAH Bin JAINAL** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna abu – abu dengan plat Nopol tidak terpasang**Dikembalikan kepada terdakwa RUDY DALIMUNTHER Alias RUDY Bin IRWANSYAH**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih tahun 2009 dengan plat nomor polisi BP 4690 F, Noka : MH328D20B9J181443 dan Nosin : 28D1181605**Digunakan dalam dalam perkara lain atas nama anak DANIEL PUTRA HALOMOAN, Dkk**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **RUDY DALIMUNTHE Alias RUDY Bin IRWANSYAH** bersama-sama terdakwa II **MUHAMMAD ASBULLAH Alias BULLAH Bin JAINAL** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2021, bertempat di Parkiran Depan Komplek Dian Center Blok G No. 6-7 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2021 sekira pukul 08.05 wib dimana saksi korban Sindi Karisa kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP4690F milik dari saksi korban Sindi Karisa. Selanjutnya saksi korban Sindi Karisa melaporkan hal tersebut ke Polsek Lubuk Baja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021 Saksi korban Sindi Karisa dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Baja bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP4690F milik dari saksi korban Sindi Karisa telah ditemukan di dalam pengusaan terdakwa RUDY DALIMUNTHE Als RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ASBULLAH Als BULLAH Bin JAINAL.
- Bahwa terdakwa RUDY DALIMUNTHE Als RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ASBULLAH Als BULLAH Bin JAINAL sebelum melakukan pembelian motor tersebut sudah mengetahui bahwa motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



tersebut tidak memiliki surat – surat yang lengkap (bodong) dan merupakan hasil curian dari saksi anak Daniel Putra Halomoan Situmeang als Rages dan saksi anak Yobel Benika Simanjuntak als Yobel (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa RUDY DALIMUNTHE Als RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ASBULLAH Als BULLAH Bin JAINAL membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP4690F milik dari saksi korban Sindi Karisa dari saksi anak Daniel Putra Halomoan Situmeang als Rages dan saksi anak Yobel Benika Simanjuntak als Yobel dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa RUDY DALIMUNTHE Als RUDY Bin IRWANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ASBULLAH Als BULLAH Bin JAINAL jual kembali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP4690F milik dari saksi korban Sindi Karisa mengalami kerugian sebesar ±Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sindi Karisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pertolongan jahat yang saksi sebagai korban dan saksi mengetahui pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu bernama Rudy Dalimunte dan Muhamad Abdulah setelah saksi berjumpa di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa barang milik saksi yang dilakukan pertolongan jahat oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 dengan nomor BP 4690 F atas nama STNK Mutiara Ayu ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja bahwasanya pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Parkiran Depan Komplek Diana Center Blok G No-6-7 Kelurahan Batu Selinci Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam yaitu sepeda motor milik saksi yang diakukan pencurian tersebut adalah sepeda Motor Mio warna Putih tahun 2019 dengan No Pol BP 4690 F No mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu sudah tertangkap dan diamankan di Polsek Lubuk Baja ;

- Bahwa setelah di Polsek Lubuk Baja didapat keterangan dari pelaku Holomoan Situmeang dan Yobel Benika Simanjuntak sepeda motor saksi telah dijual kepada 2 (dua) terdakwa yaitu Rudy Dalimunte dan Muhamad Abdulah ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan pihak kepolisian sepeda motor Yamaha Mio Milik saksi tersebut di jual kepada 2 (dua) orang terdakwa tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sendiri rencananya motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat kehilangan motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 dengan nomor BP 4690 F tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadapkan kemuka persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perolongan jahat berupa penadahan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Penadahan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 jam 21.30 Wib di depan Ruko Tiban MC Dermot Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pelaku penadahan tersebut adalah Rudy Dalimunte dan Muhammad Hasbulah ;
- Bahwa setahu saksi korban dari tindak tidana tersebut adalah saksi Sindi Karisa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang hasil curian korban yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No Pol BP 4690 F No mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu;
- Bahwa berawal adanya laporan dari Sindi Karisa yang menjadi korban tindak pidana pencurian kemudian saksi bersama rekan saksi Bripka Yuniaro langsung melakukan serangkaian penyidikan selanjutnya pada hari Jumat pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No Pol BP 4690 F No mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 kemudian setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh saksi didapat informasi bahwa para Terdakw ini membeli sepeda motor dari Daniel Putra Halomoan Sitanggang bersama dengan Yobel Benika Siamjuntak yang merupakan sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban Sindi Karisa kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I Rudy Dalimunthe alias Rudy Bin Irwansyah ;

- Bahwa benar peristiwa pertolongan jahat atau tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.50 Wib di depan ruko Tiban MC Dermot Kecamatan Kupang Kota Batam ;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan adalah dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti STNK dan BPKB yang diketahui merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No Pol BP 4690 F No mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang merupakan hasil kejahatan tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa sudah kenal 1 (satu)



bulan yang lalu bernama Daniel Putra Halomoan dan Yobel Benika Simanjuntak ;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut merupakan hasil patungan dengan Terdakwa II Muhammad Asbullah dikarenakan uang Terdakwa I tidak cukup ;
- Bahwa Terdakwa I sadari bahwa pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukan dengan harga normal atau harga wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap ;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 tersebut untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan bisa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 belum sempat Terdakwa I bersama Terdakwa II jual kembali dimana rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lokasi pasti dimana Daniel Putra Halomoan dan Yobel Benika Simanjuntak melakukan pencurian kendaraan bermotor yang dijual kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio tahun 2019 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatannya dan perbuatan tindak pidana ini baru pertama kali ;

2. Keterangan Terdakwa II Muhammad Asbullah alias Bullah Bin Jainal ;

- Bahwa benar peristiwa pertolongan jahat atau tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.50 Wib di depan ruko Tiban MC Dermot Kecamatan Kupang Kota Batam ;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan adalah dimana Terdakwa II bersama Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti STNK dan BPKB yang diketahui merupakan hasil kejahatan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No Pol BP 4690 F No mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang merupakan hasil kejahatan tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa II sudah kenal 1 (satu) bulan yang lalu bernama Daniel Putra Halomoan dan Yobel Benika Simanjuntak ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut merupakan hasil patungan dengan Terdakwa I Rudy Dalimunthe ;
- Bahwa Terdakwa II sadari bahwa pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukan dengan harga normal atau harga wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap ;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 tersebut untuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan bisa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 belum sempat Terdakwa II bersama Terdakwa I jual kembali dimana rencananya akan Terdakwa II dan Terdakwa I jual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lokasi pasti dimana Daniel Putra Halomoan dan Yobel Benika Simanjuntak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2019 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatannya dan perbuatan tindak pidana ini baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna abu-abu plat nomor polisi tidak terpasang ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No.Pol BP 4690 F No Mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertolongan jahat atau tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.50 Wib di depan ruko Tiban MC Dermot Kecamatan Kupang Kota Batam ;
- Bahwa benar pelaku pertolongan jahat tersebut yaitu Terdakwa I Rudy Dalimunte dan Terdakwa II Muhammad Asbullah ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sindi Karisa ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang merupakan hasil kejahatan tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki bernama Daniel Putra Halomoan dan Yobel Benika Simanjuntak ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2019 tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa I Rudy Dalimunthe dan Terdakwa II Muhammad Asbullah ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sadari bahwa pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukan dengan harga normal atau harga wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 belum sempat Terdakwa I bersama Terdakwa II jual ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2019 tersebut rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali atas perbuatannya dan para Terdakwa pertama kali melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I Rudy Dalimunthe alias Rudi Bin Irwansyah serta Terdakwa II Muhamad Asbullah Alis Bullah Bin Jainal sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka jika salah satu sub unsurnya terbukti sehingga unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan di peroleh fakta peristiwa pertolongan jahat atau tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rudy Dalimunthe alias Rudi Bin Irwansyah serta Terdakwa II Muhamad Asbullah Als Bullah Bin Jainal terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.50 Wib di depan ruko Tiban MC Dermot Kecamatan Kupang Kota Batam dimana yang menjadi korban adalah Sindi Karisa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No. Pol BP 4690 F No Mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu ;

Menimbang Peristiwa tersebut berawal saksi korban Sindi Karisa kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP 4690 F milik dari saksi korban Sindi Karisa selanjutnya saksi korban Sindi Karisa melaporkan hal tersebut ke Polsek Lubuk Baja. Kemudian atas laporan tersebut Muhammad Arif bersama rekannya Beripa Yuniaro Zebua melakukan Penyidikan serta penyelidikan kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021 Saksi korban Sindi Karisa dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Baja bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2019 dengan nomor plat BP 4690 F milik dari saksi korban Sindi Karisa telah ditemukan di dalam pengusaan Terdakwa Rudy Dalimunthe Als Rudy Bin Irwansyah dan Terdakwa Muhammad Asbulah Als Bulah Bin Jainal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudy Dalimunthe Als Rudy Bin Irwansyah dan Terdakwa II Muhammad Asbullah Als Bullah Bin Jainal melakukan pembelian 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 merupakan hasil tindak pidana pencurian dari saksi Daniel Putra Halomoan Situmeang als Rages dan saksi Yobel Benika Simanjuntak als Yobel dimana para Terdakwa membeli patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan para terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sadari bahwa pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukan dengan harga normal atau harga wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 belum sempat Terdakwa I bersama Terdakwa II jual kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali atas perbuatannya dan para Terdakwa pertama kali melakukan kejahatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No. Pol BP 4690 F No Mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu merupakan barang curian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, meyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Terdakwa I Rudy Dalimunthe Als Rudy Bin Irwansyah bersama-sama Terdakwa II Muhammad Asbullah Als Bullah Bin Jainal melakukan pembelian 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha mio warna putih tahun 2019 milik saksi korban Sindi Karisa yang merupakan hasil tindak pidana pencurian dari saksi Daniel Putra Halomoan Situmeang als Rages dan saksi Yobel Benika Simanjuntak als Yobel dimana para Terdakwa membeli patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan para Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sadari bahwa pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukan dengan harga normal atau harga wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap, dengan demikian unsur ketiga yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna abu-abu plat nomor polisi tidak terpasang oleh karena barang bukti tersebut adalah milik **terdakwa RUDY DALIMUNTHE Alias RUDY Bin IRWANSYAH** maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa **RUDY DALIMUNTHE Alias RUDY Bin IRWANSYAH** sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2019 dengan No.Pol BP 4690 F No Mesin 2D1181605 Nomor Rangka MH328D20B9J181443 atas nama STNK Mutiara Ayu sehingga selanjutnya masih digunakan dalam perkara lain atas nama anak DANIEL PUTRA HALOMOAN, Dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Sindi Karisa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudy Dalimunthe Als Rudy Bin Irwansyah dan Terdakwa II Muhammad Asbullah Als Bullah Bin Jainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudy Dalimunthe Als Rudy Bin Irwansyah dan Terdakwa II Muhammad Asbullah Als Bullah Bin Jainal tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna abu – abu dengan plat Nopol tidak terpasang

Dikembalikan kepada terdakwa RUDY DALIMUNTHER Alias RUDY Bin IRWANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih tahun 2009 dengan plat nomor polisi BP 4690 F, Noka : MH328D20B9J181443 dan Nosin : 28D1181605

Digunakan dalam dalam perkara lain atas nama anak DANIEL PUTRA HALOMOAN, Dkk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Ferdinaldo H Bonodikun, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, SH., Cn, MH., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, SH., Cn, MH. Ferdinaldo H Bonodikun, SH., MH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH